

Nr. 43 Kabinettsvorlage eines Gesetzes zum Schutze von Archivgut. 16. März 1936

R 43 II/860, Bl. 61–65 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

ENTWURF

Gesetz zum Schutze von Archivgut Vom ... 1936

Die Entwicklung von Volk und Staat spiegelt sich in den Zeugnissen schriftlicher Überlieferung wider. Auf ihre Auswertung ist die geschichtliche sowie die familien- und sippenkundliche Forschung in hohem Maße angewiesen. Um der Gefährdung der Schriftquellen zu steuern, die sich nicht in der Obhut staatlicher Stellen befinden, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

- (1) Archivgut im Sinne des Gesetzes sind Schriftstücke, Druckschriften, Karten und Pläne, durch deren fachkundiges Auswerten die Forschung über den Werdegang des Volkes oder des Reiches oder ihrer Gliederungen gefördert wird.
- (2) Bei Zweifeln über die Eigenschaft als Archivgut entscheidet das örtlich zuständige staatliche Archiv, gegebenenfalls im Einvernehmen mit der Reichsstelle für Sippenforschung.

§ 2

- (1) Das Archivgut genießt staatlichen Schutz.
- (2) Der Archivgutschutz wird von den staatlichen Archiven (Reichsarchiv und Archive der Länder) unter Beteiligung fachmännisch geleiteter gemeindlicher Archive ausgeübt; soweit das Archivgut für die Sippenkunde von Wert ist, wirkt die Reichsstelle für Sippenforschung mit. Das Reichsarchiv kann in Fragen des Archivgutschutzes unmittelbar den Archiven der Länder Weisungen erteilen.
- (3) Die staatlichen Archive wachen darüber, daß das Archivgut nicht vernichtet oder beschädigt oder daß nicht sonstwie seine Auswertbarkeit vermindert wird. Sie beraten die Archivgutbesitzer über Vorkehrungen zur unversehrten Erhaltung des Archivgutes und nehmen es auf deren Antrag in Verwahrung, falls sie dies für angebracht halten. Sie erteilen den Archivgutbesitzern Auskunft über die Bedeutung und die wissenschaftliche Erschließung des Archivgutes.
- (4) Der Reichsminister des Innern erläßt Richtlinien über die Aufbewahrung von Archivgut.

§ 3

¹ Vorgelegt vom RIM zwecks Verabschiedung in der nächsten Kabinettsitzung; R 43 II/860, Bl. 60. Auch in: R 22/423, Bl. 91–99; R 5101/23508, unfol. – Der erste Referentenentwurf, noch u. d. T. eines „Gesetzes zum Schutze von Schriftgut“, datierte vom 18. 3. 1935 (ARH II/1, Nr. 110 Anm. 17), die folg. Fassungen vom 29. 5., 24. 7. 1935 und 17. 2. 1936. Hauptzweck des Gesetzes war, die Benutzung und Sicherung des nichtstaatl. Archivguts (u. a. für Zwecke der Rassen- und Sippenforschung) erzwingen zu können und seine Vernichtung oder Verbringung ins Ausland zu unterbinden. Über die bis zuletzt strittigen Strafbestimmungen gegen Zuwiderhandlung war in einer Ressortbesprechung vom 20. 2. 1936 Einvernehmen erzielt worden. Die Umbenennung in „Gesetz zum Schutze von Archivgut“ resultierte aus der Ablehnung eines Antrags des RErZM vom 12. 10. 1935, auch das in Privatbesitz befindl. wertvolle Bibliotheksgut in das Gesetz einzubeziehen; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 21340. Entwürfe und Vorverhandlungen s. R 1501/5493 (vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30529); R 22/423, Bl. 38–88. Vgl. MUSIAL, Staatsarchive, S. 49–52.

(1) Der Eigentümer oder Besitzer von Archivgut ist verpflichtet,

– 1.

die Besichtigung von Archivgut und die Abschrift von Archivgutverzeichnissen oder einzelnen Archivgutstücken an Ort und Stelle durch ein staatliches Archiv zu gestatten;

– 2.

zum Zwecke der Abschrift Archivgutstücke oder -Verzeichnisse einem staatlichen Archiv vorübergehend zu überlassen; die Kosten der Übersendung und einer verkehrsüblichen Versicherung trägt das staatliche Archiv;

– 3.

auf Verlangen eines staatlichen Archivs eine aus öffentlichen Gründen gebotene Auswertung des Archivgutes durch sachkundige Personen zuzulassen.

(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 entfallen, soweit der Inhalt eines Archivgutstückes dem Verpflichteten oder einer noch lebenden Person, zu der der Verpflichtete in einem der in § 383 Nr. 1–3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Verhältnisse steht², zur Unehre gereicht oder soweit das Bekanntwerden des Inhalts einer dieser Personen die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuzieht oder soweit es zur Vermeidung einer unbilligen Härte angezeigt ist.

(3) Gegen eine die Auswertung anordnende Verfügung des staatlichen Archivs (Abs. 1 Nr. 3) ist die Klage im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zugelassen. Sie kann nur darauf gestützt werden, daß eine der Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegt.

§ 4

Der Reichsminister des Innern kann anordnen, daß einzelne Gruppen von Archivgut den staatlichen Archiven binnen einer bestimmten Frist anzumelden sind.

§ 5

(1) Archivgut, dessen Zersplitterung, Beschädigung, Vernichtung oder sonstiges Abhandenkommen einen wesentlichen Verlust für den nationalen Archivgutbesitz bedeuten würde, kann von Amts wegen oder auf Antrag in die von den staatlichen Archiven zu führende Archivgutrolle eingetragen werden.

(2) Die Eintragung in die Archivgutrolle ist den Beteiligten bekanntzugeben und dem Reichsminister des Innern mitzuteilen.

§ 6

Mit der Bekanntgabe der Eintragung in die Archivgutrolle an die Beteiligten treten folgende Wirkungen ein:

– 1.

Wird eingetragenes Archivgut an einen anderen Aufbewahrungsort verbracht oder gerät es in Verlust, so ist der bisherige Besitzer zur unverzüglichen Mitteilung hierüber an das örtlich zuständige staatliche Archiv verpflichtet; wird eingetragenes Archivgut veräußert, so haben der Veräußerer und der Erwerber dies unverzüglich dem staatlichen Archiv mitzuteilen, gegebenenfalls unter Angabe des neuen Aufbewahrungsortes.

– 2.

Der Genehmigung des örtlich zuständigen staatlichen Archivs bedürfen:

– a)

² Verlobte, Ehegatten, Adoptivkinder und -eltern, in gerader Linie Verwandte, Verschwägte bis zur dritten Seitenlinie.

Änderungen an dem Bestande eingetragenen Archivgutes, insbesondere auch solche durch Aufteilung;

– b)

die Ausfuhr eingetragenen Archivgutes nach dem Ausland.

– 3.

Gefährdetes eingetragenes Archivgut kann auch gegen den Willen des Verfügungsberechtigten vom staatlichen Archiv solange in Verwahrung genommen werden, als die Gefährdung besteht. Als gefährdet gilt eingetragenes Archivgut insbesondere dann, wenn seine Aufbewahrung nicht den Richtlinien über die Aufbewahrung von Archivgut (§ 2 Abs. 4) entspricht.

– 4.

Bei einem Verkauf von eingetragenen Archivgut steht dem Reiche und den Ländern das Vorkaufsrecht gegenüber dem Veräußerer zu. Auf das Vorkaufsrecht finden die Vorschriften der §§ 505 bis 510 Abs. 1 und des § 511 des Bürgerlichen Gesetzbuches sinngemäß Anwendung. Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, an dem das zuständige staatliche Archiv von dem Kaufabschluß Kenntnis erhält. Das Vorkaufsrecht kann auch ausgeübt werden, wenn der Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch den Konkursverwalter erfolgt. In diesem Falle hat der Gerichtsvollzieher oder der Konkursverwalter die Stellung des Verpflichteten.

§ 7

Maßnahmen auf Grund der Vorschriften dieses Gesetzes begründen keinen Anspruch auf Entschädigung.

§ 8

(1) Wer eingetragenes Archivgut vorsätzlich vernichtet, beschädigt oder beiseiteschafft, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, eingetragenes Archivgut ohne die nach § 6 Nr. 2 erforderliche Genehmigung nach dem Ausland auszuführen.

§ 9

Mit Geldstrafe oder mit Haft wird bestraft, wer vorsätzlich

– 1.

den Vorschriften des § 3 Abs. 1 oder des § 6 Nr. 1 oder einer auf Grund des § 4 ergangenen Anordnung zuwiderhandelt;

– 2.

einer auf Grund des § 6 Nr. 3 ergangenen Anordnung nicht nachkommt oder ihre Durchführung zu hindern sucht;

– 3.

ohne die nach § 6 Nr. 2 erforderliche Genehmigung Änderungen an dem Bestände des eingetragenen Archivgutes vornimmt.

§ 10

In den Fällen der §§ 8 und 9 kann das Archivgut eingezogen werden, auch wenn es dem Täter oder Teilnehmer nicht gehört. Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden, wenn im übrigen die Voraussetzungen hierfür vorliegen.

§ 11

Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Ausführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Berlin, den ...

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern
Der Reichsminister der Justiz

BEGRÜNDUNG.

Nach mannigfachen Beobachtungen ist das außerhalb der staatlichen Archive verwahrte ältere Schriftgut in erheblichem Umfang von einer Minderung seiner Auswertbarkeit oder sogar von gänzlichem Verfall bedroht. Diese Gefährdung ist im wesentlichen verursacht teils durch den lange währenden schadhaften Zustand von Schriftquellen, teils durch die Art ihrer Aufbewahrung, teils auch durch die Formen ihrer Benutzung. Bei den Schriftgutbesitzern mangelt es vielfach an der Einsicht für die Notwendigkeit, dem wachsenden Verfall durch geeignete Vorkehrungen zu begegnen, die Aufbewahrung zweckmäßig zu gestalten.

Dieser bedauerliche Sachverhalt berührt die staatlichen Belange unmittelbar insoweit, als es sich um Schriftquellen handelt, die für das Erforschen der Entwicklung von Volk und Reich im ganzen oder ihrer einzelnen Gliederungen wichtig oder gar unentbehrlich sind. In dieser Beziehung liegen seit jeher die Bedürfnisse der eigentlichen geschichtlichen Forschung (Staats-, Volkstums-, Kultur-, Wirtschaftsgeschichte usw.) klar zutage. Zu deren Sicherung führen die staatlichen Archive seit einigen Jahrzehnten die Inventarisierung von besonders wichtigem Schriftgut durch. Bereits vor Jahren ist von berufener Seite der Erlaß eines Archivalienschutzgesetzes angeregt worden³.

Dem völkischen Wiederaufbau als dem großen Ziel der Erneuerungspolitik der Reichsregierung sind vor allem *die* Schriftquellen nutzbar zu machen, die Personenstandsaufzeichnungen enthalten (aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Personenstandsgesetzes⁴, also Kirchenbücher, Bürgerbücher, Leichenpredigten usw.). Sie sind in der Tat die wichtigsten Quellen zur Feststellung des rassischen Aufbaus des deutschen Volkes. Gesetze und Verwaltungsanordnungen, die nach Gesichtspunkten der Abstammung oder der Rassenscheidung verfahren, sowie einzelne bevölkerungs- und gesundheitspolitische Maßnahmen lassen sich nur dann erfolgreich durchführen, wenn diese Schriftquellen gehörig ausgewertet werden.

Bei dem sonach in Betracht kommenden Schriftgut kann mit Fug und Recht von einem beachtlichen Gemeinbesitz gesprochen werden, der des staatlichen Schutzes wert ist und seiner dringend bedarf. Soweit zu schützende Schriftquellen bei den staatlichen Behörden verwahrt werden, wird das Erforderliche im Verwaltungswege angeordnet werden.

Für das außerhalb der staatlichen Verfügungsgewalt befindliche Schriftgut tritt das Bedürfnis für ein Eingreifen verstärkt hervor, weil bei ihm der oben angedeutete Mißstand vielfach besonders auffällig ist. Zudem hat man immer wieder die Wahrnehmung machen müssen, daß wertvolle Archivalien nach dem Auslande ausgeführt werden, wodurch ihre Auswertung durch die deutsche Forschung erschwert wird. Im übrigen wurde manchmal als lästiges Hemmnis empfunden das Fehlen einer gesetzlichen Handhabe dafür, gegenüber widerstrebenden Besitzern von Schriftquellen eine im öffentlichen Interesse erwünschte Auswertung zu ermöglichen.

Hier erscheint die Feststellung beachtlich, daß die außerhalb der öffentlichen Verfügungsgewalt befindlichen Schriftdenkmäler schon ihrer Entstehung oder Herkunft nach nicht ausnahmslos rein

³ Zu den entspr. Forderungen des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine seit Ende des 19. Jh., den vergeblich. Anläufen zu einem ArchivalienschutzG 1925–30 und allgem. zur Entwicklung des Archivgutschutzes und der Archivpflege s. A. BRENNEKE, *Archivkunde*, bearb. u. erg. von W. LEESCH, Leipzig 1953, S. 409–436; MUSIAL, *Staatsarchive*, S. 49.

⁴ Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung vom 6. 2. 1875 (RGBl. S. 23).

privater Natur sind. So sind vielfach in früherer Zeit Schriftstücke, die aus Anlaß der Ausübung staatlicher Befugnisse (Polizeigewalt, Gerichtsbarkeit) durch nichtbeamtete Personen erwachsen sind, unangefochten in privatem Besitz verblieben. Auch sind Schriftstücke und Akten öffentlicher Herkunft (z. B. Schöffebücher, Gemeindeakten, Kirchenbücher) irgendwann dem öffentlichen Besitz entfremdet worden. Schließlich finden sich nicht selten in privatem Familienbesitz Schriftstücke aus der Feder eines Vorfahren, dessen Aufzeichnungen aufs unmittelbarste und ausschließlich mit seiner führenden amtlichen Stellung im Staatsleben Zusammenhängen.

Obschon es sich, wie oben betont, bei den schutzwürdigen Schriftdenkmälern um einen wertvollen Gemeinbesitz handelt und bei manchen außerhalb der öffentlichen Verfügungsgewalt befindlichen Schriftquellen der private Charakter durchaus nicht eindeutig gegeben ist, läßt der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zum Schutze von Archivgut das *Eigentumsverhältnis* unberührt. Eingriffe in den *Besitzstand* und in die freie *Verfügungsgewalt* können freilich nicht ganz entbehrt werden. Aber hierin wie auch in sonstiger Hinsicht beschränkt sich der Entwurf bewußt auf Maßnahmen, die zur Erreichung des gesteckten Zieles unerläßlich sind. Gegenüber dem nicht zu verkennenden Einbruch in die private Sphäre des einzelnen verdient diese letztere Feststellung besonders unterstrichen zu werden. Überdies darf im Hinblick auf den im Aufschwung begriffenen Sinn für geschichtliche Entwicklungen, insbesondere für Familien- und Heimatkunde, erwartet werden, daß innerhalb der Bevölkerung Maßnahmen Verständnis finden, die der unversehrten Erhaltung der Zeugnisse schriftlicher Überlieferung dienen.

Es läge an sich wohl nahe, auf dem Gebiete des Schriftdenkmalschutzes klare Verhältnisse dadurch zu schaffen, daß allgemein und ausschließlich die verschiedenen Besitz- und Verfügungsbeschränkungen von der Eintragung der zu schützenden Schriftstücke in eine *Schutzrolle* abhängig gemacht werden. Jedoch vermag bei der überaus großen Mannigfaltigkeit und der unübersehbaren Vielzahl der Schriftquellen, auf die es ankommt, dieser Weg für sich allein nicht zum Ziele zu führen. Das System der Eintragung in eine Schutzrolle („Archivgutrolle“, zu vgl. §§ 5 und 6 des Entwurfs) kommt nur in Betracht für die Durchführung eines über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Schutzes von besonders wichtigem Archivgut, d. h. solchen Schriftstücken, deren Zersplitterung, Beschädigung, Vernichtung oder sonstiges Abhandenkommen, wie es in § 5 Abs. 1 des Entwurfs heißt, einen wesentlichen Verlust für den nationalen Archivgutbesitz bedeuten würde.

[...] ⁵

⁵ Folgt Einzelbegründung. – Zum Fortgang: Mit Schreiben vom 27. 3. 1936 forderte der RKrM unter Verweis auf die notwendige Sicherung militär. Nachlässe die Aufnahme auch der „Archive der Wehrmacht“ in § 2 (2); R 43 II/860, Bl. 68. Am 31. 3. legte RKiM Kerrl per Schnellbrief Widerspruch gegen die Vorlage ein, an der man ihn nicht beteiligt habe, und erwirkte ihre Absetzung von der am selben Tag stattfindenden Kabinettsitzung; ebd. Bl. 69. Am 6. 4. präziserte Kerrl, er wünsche eine eindeutige Klarstellung im Gesetz, die jeden Verdacht einer verklausulierten Enteignung von (kirchlichem) Archivgut ausschließe; R 22/423, Bl. 105f.; mit weiterem Material auch in: R 5101/23508. Am 3. 6. 1936 ging der Rkei eine neue KabVorl. des RIM zur Verabschiedung im Umlaufweg zu, welche den Wunsch des RKrM berücksichtigte, im übrigen aber unverändert war, der RKiM hatte seinen Einspruch gleichwohl zurückgezogen; R 43 II/860, Bl. 70–83, 86–91; R 22/423, Bl. 111–116. Als die Einspruchsfrist bereits abgelaufen war, forderten der StdF und der RFSSChDP die Ausdehnung der Strafvorschriften in §§ 8, 9 auch auf fahrlässige Vernichtung etc. von Archivgut, da anders der beabsichtigte Schutz des rassekundlich wichtigen Materials nicht gewährleistet sei; R 43 II/860, Bl. 93, 97–103; R 22/423, Bl. 132. Der RIM entsprach diesem Verlangen, und am 14. 11. 1936 teilte der StSRk den Ressorts förmlich mit, daß das Gesetz angenommen sei; R 43 II/860, Bl. 104–109. Jedoch lehnte Hitler am 15. 12. seine Vollziehung ab, weil es zu tief in die Privatsphäre eingreife; s. FV 542*.

Aufgrund mündl. Erläuterungen, die Lammers am 5. 1. 1937 dem StS Pfundtner über die Art der Bedenken Hitlers gab, vereinbarten RIM, RKiM und RJuM im Jan./Febr. 1937 etliche Änderungen am Entwurf: Die Entscheidung von Zweifelsfällen, was als „Archivgut“ i. S. des Gesetzes zu gelten habe, sollte nicht „das örtlich zuständige staatliche Archiv“, sondern das Reichsarchiv selbst treffen (§ 1 (2)); das Recht des Besitzers, anstelle einer amtl. angeordneten Auswertung seines Archivguts diese selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, allerdings mit Ausnahme von überwiegend personenstandsrechtl. Aufzeichnungen, sollte direkt in § 3 (1), nicht in einer DVO anerkannt werden; Erstreckung des Personenschutzes nach § 3 (2) auch auf tote, nicht nur lebende Angehörige; Stärkung des Rechtsschutzes durch aufschiebende Wirkung des verwaltungsgerichtl. Verfahrens nach § 3 (3); Möglichkeit der Entschädigung für bedürftige Besitzer von Archivgut, jedoch unter Aufrechterhaltung des Grundsatzes in § 7, daß Maßnahmen aufgr. dieses Gesetzes keinen Entschädigungsanspruch begründeten. Einen solcherart revid. neuen GesEntw. leitete der RIM am 27. 2. 1937 dem StSRk zu, um die Meinung Hitlers zu sondieren. Auch diese Fassung wurde jedoch beim FV

am 5. 3. 1937 mit derselben Begründung wie vordem verworfen; R 43 II/860, Bl. 113f., 122–133; R 22/423, Bl. 162–169; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11424; II 3, Reg. Nr. 30529. Anfang 1938 griff der RIM sein Gesetzesprojekt neuerlich auf, indes wieder ohne Erfolg; s. Bd. V dieser Edition, Dok. vom 1. 2. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 43 Kabinettsvorlage eines Gesetzes zum Schutze von Archivgut. 16. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d043>